

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [10] 물품구매계약 변경 업무처리 부적정

소 관 부 서 ◆발전소 △팀

조 치 부 서 ◆발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 △팀은 계약담당부서로 계약 전반에 걸친 업무를 담당하며 ▲부는 발전설비를 관리하는 부서로서 경상정비 또는 계획예방정비에 소요되는 물자를 청구 및 감독하는 업무를 담당하고 있다.

△팀은 ▲부의 구매요청에 따라 2024년 ◆발전소 1호기 계획예방정비공사 일반 자재 구매 계약을 20##. #. #. 체결하였으며, 같은 해 #. ##. 구매요청부서의 요청에 따라 분할납품 조건 변경(불가→허용)을 위한 변경계약을 시행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계약담당부서는 「계약규정시행세칙」 제125조(납기관리) 제1항에 따라 구매요청부서 및 계약상대자와의 긴밀한 협조하에 제작 및 납품상황을 파악하여 납기 내에 납품이 가능하도록하여야 한다.

「계약규정시행세칙」 126조(납기 및 납품장소의 변경) 제1항 제1호에 따르면 계약상대자의 사정에 의하여 납기를 연장하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명시한 납기 변경 신청서를 제출하도록 하여야 한다고 되어 있어 계약상대자의

정당한 사유에 의한 변경계약이 가능한 하나, 지체상금을 회피할 목적 등을 위한 부적정한 변경계약 및 이에 따른 계약 상대방과의 부적절한 관계를 예방하고자 「물품구매계약일반조건」 제27조(지체상금) 제3항에 따른 지체일수에 제외 사유(① 천재 지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우, ② 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 사급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우, ③ 구매자의 귀책 사유로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우, ④ 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유)가 아닐 경우 변경계약을 금지하도록 하고 있다.

한편 계약 조건 중 분할납품 허용 여부에 대한 계약변경은 기납부분에 대해서는 그 금액에 상당하는 금액을 공제하여 지체상금을 계산하도록 한 「계약규정시행세칙」 제97조(지체상금) 제3항의 규정 따라 부과되는 지체상금이 크게 달라질 수 있다.

따라서 ◆발전소에서는 계획예방정비에 소요되는 자재들의 조달에 문제가 발생하지 않도록 납기관리를 철저히 하여야 하고 또한 계약상대자로부터의 변경계약 요청이 있을 경우 변경계약 사유에 대한 면밀한 검토를 통해 계약업무를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

계약담당부서에서는 ‘◆ 1호기 계획예방정비 일반자재 구매계약’의 납기가 지연되지 않도록 규정에 따라 납기관리를 하였어야 하나 납기관리가 제대로 이루어지지 않았고(감사일 현재도 5품목이 납품되지 않고 있음), 납품일에 임박하여 구매요청부서에서는 계약담당부서로 분할납품(불가 → 허용) 조건 변경을 계약 상대방의 코로나 19 및 전쟁 등으로 물품 수입 지연 사유를 근거로 하여 신청 하였으며 계약담당부서에서는 이를 근거로 계약을 변경하였는데 해당 사유를

객관적으로 입증할만한 적격증빙이 없었으며, 총 ###품목 중 #품목이 납품일을 ##일 경과하여 납품이 되었는데 분할납품 조건을 허용함으로 인해 지체상금이 작게 부과되는 효과가 있어 계약상대자의 변경계약사유에 대한 신뢰성이 의심된다.

관계부서 의견 △팀과 ▲부에서는 업무소홀에 대한 지적사항을 인정하였으며 향후 유사사항이 재발되지 않도록 각별한 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆발전소장은

- ① 「계약규정시행세칙」 제125조(납기관리) 제1항 따라 계약부서에서 납기관리를 철저히 할 수 있는 방안을 마련하시고,(통보 1)
- ② 계약상대방의 사유로 인한 변경계약의 경우 그 사유에 대한 면밀한 검토와 주의가 필요함에 따라 부적정한 변경계약이 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보 2)